



100035



发文日：

2025 年 05 月 15 日

申请号或专利号：201180019529.2

发文序号：2025051200379410

案件编号：4W119314

发明创造名称：胃肠病症的治疗

专利权人：硬木药品公司

无效宣告请求人：双鹤药业（海南）有限责任公司

无效宣告请求审查决定书

（第 587142 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 7 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：邹凯

主审员：王亦然

参审员：李晨



国家知识产权局

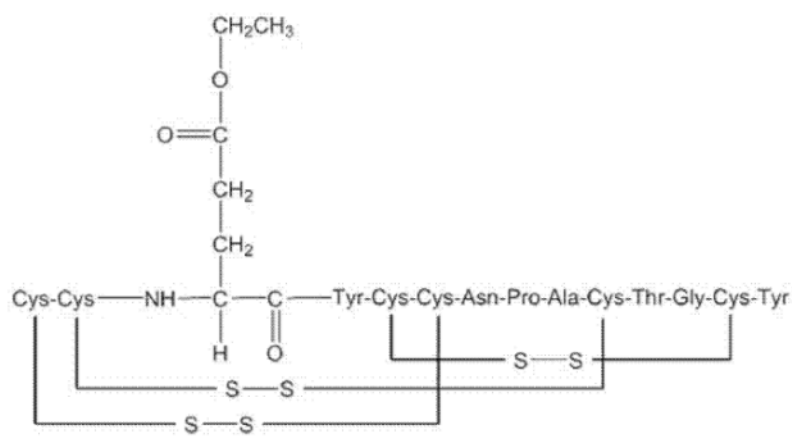
无效宣告请求审查决定(第 587142 号)

案件编号	第 4W119314 号
决定日	2025 年 05 月 15 日
发明创造名称	胃肠病症的治疗
国际主分类号	C07K 7/08
无效宣告请求人	双鹤药业（海南）有限责任公司
专利权人	硬木药品公司
专利号	201180019529.2
申请日	2011 年 02 月 17 日
优先权日	2010 年 02 月 17 日
授权公告日	2015 年 07 月 08 日
无效宣告请求日	2024 年 12 月 19 日
法律依据	专利法第 44 条、第 47 条第 1 款
决定要点：根据当事人处置原则，在无效宣告程序中，专利权人声明放弃权利要求的，视为专利权人承认该项权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定并且承认请求人对该项权利要求的无效宣告请求，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认。	

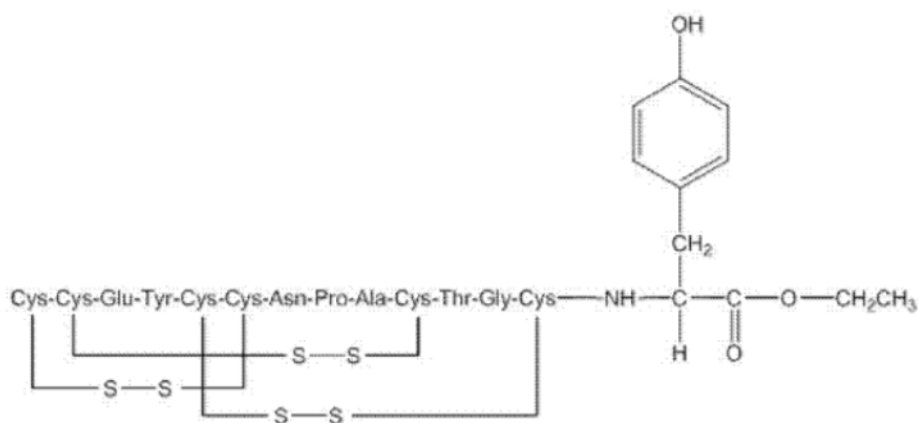
一、案由

本专利的专利号为 201180019529.2, 优先权日为 2010 年 02 月 17 日, 申请日为 2011 年 02 月 17 日, 授权公告日为 2015 年 07 月 08 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

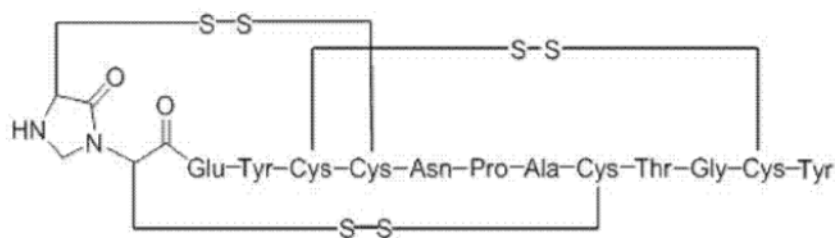
“1. 一种肽或其药学上可接受的盐, 其中所述肽由以下的氨基酸结构组成:



2. 一种肽或其药学上可接受的盐, 其中所述肽由以下的氨基酸结构组成:



3. 肽或其药学上可接受的盐, 其中所述肽由以下氨基酸结构组成:



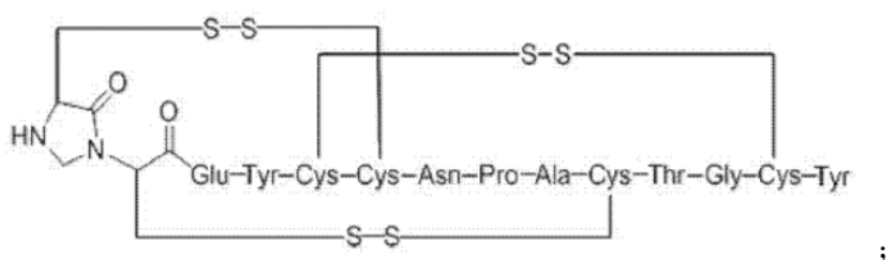
4. 权利要求 1-3 中任一项的肽或其药学上可接受的盐, 其中所述肽激活鸟苷酸环化酶 C 受体。

5. 权利要求 1-3 中任一项的肽或其药学上可接受的盐, 其中所述肽或其药学上可接受的盐为分离的或纯化的。

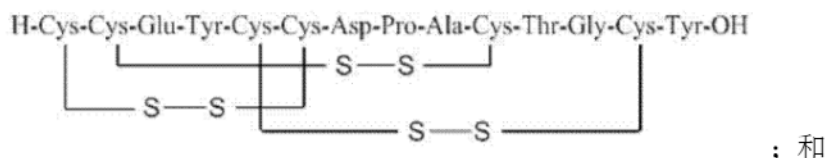
6. 药物组合物, 所述药物组合物包含至少一种权利要求 1-3 中任一项的肽或其药学上可接受的盐。

7. 药物组合物, 所述药物组合物包含两种或多种选自以下的肽:

i. 肽或其药学上可接受的盐, 其中所述肽由以下氨基酸结构组成:



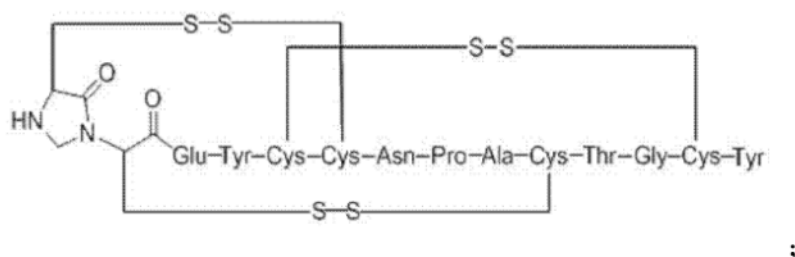
ii. 肽或其药学上可接受的盐, 其中所述肽由以下氨基酸结构组成:



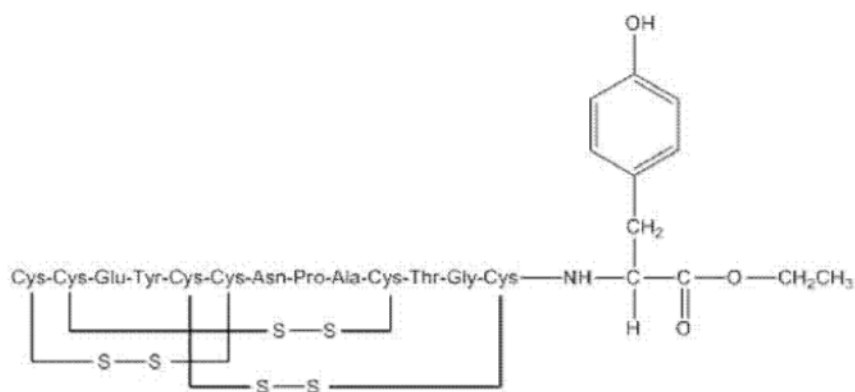
; 和

iii. 肽或其药学上可接受的盐, 其中所述肽由氨基酸序列 Cys Cys Glu Tyr Cys Cys Asn Pro Ala Cys Thr Gly Cys Tyr 组成, 其中所述肽的至少一个羧基为具有式(-COOCH₂CH₃)的乙基酯。

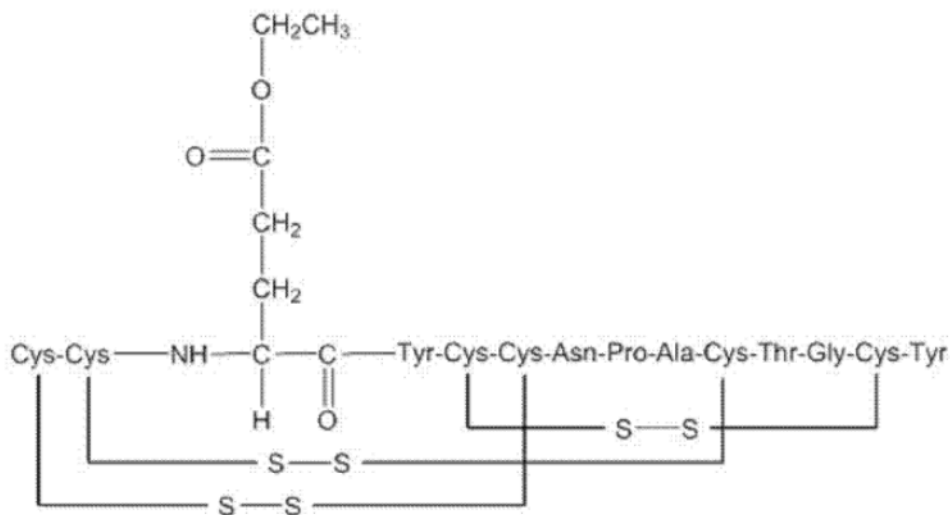
8. 包含利那洛肽和一种肽或其药学上可接受的盐的药物组合物, 其中所述肽由选自以下的氨基酸结构组成:



;



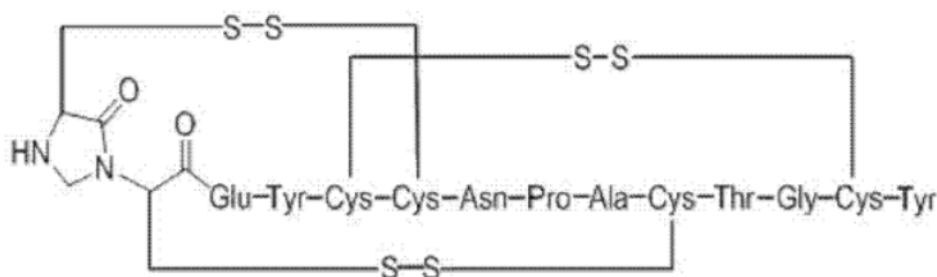
; 或



;

且与利那洛肽的重量相比, 所述肽或其药学上可接受的盐构成少于 1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%或 90%的重量。

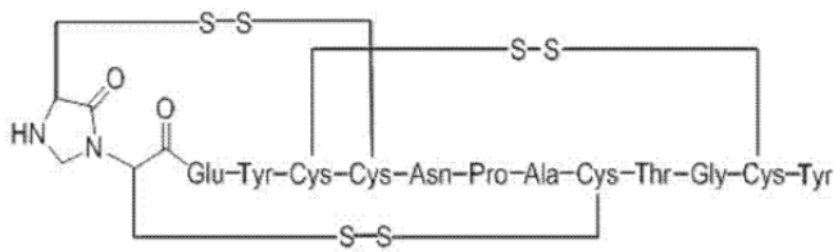
9.包含肽或其药学上可接受的盐的药物组合物, 其中所述肽由以下氨基酸结构组成:



,

且与利那洛肽或其它鸟苷酸环化酶 C 激动剂的重量相比, 所述肽构成至少 90%的重量。

10.基本上由肽或其药学上可接受的盐组成的药物组合物, 其中所述肽由以下氨基酸结构组成:



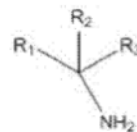
。

11.权利要求 6-10 中任一项的药物组合物, 进一步包含选自以下的一种或多种试剂: (i) 选自 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Mn^{2+} 、 K^{+} 、 Na^{+} 或 Al^{3+} 的阳离子或(ii) 位阻型伯胺。

12.权利要求 11 的药物组合物, 其中所述试剂为 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Mn^{2+} 、 K^{+} 、 Na^{+} 或 Al^{3+} , 作为以下提供: 醋酸镁、氯化镁、磷酸镁、硫酸镁、醋酸钙、氯化钙、磷酸钙、硫酸钙、醋酸锌、氯化锌、磷酸锌、硫酸锌、醋酸锰、氯化锰、磷酸锰、硫酸锰、醋酸钾、氯化钾、磷酸钾、硫酸钾、醋酸钠、氯化钠、磷酸钠、硫酸钠、醋酸铝、氯化铝、磷酸铝或硫酸铝。

13.权利要求 12 的药物组合物, 其中所述试剂为位阻型伯胺, 所述位阻型伯胺为选自天然存在的氨基酸

和非天然存在的氨基酸或位阻型伯胺为氨基酸衍生物，并且其中所述天然存在的氨基酸为组氨酸、苯丙氨酸、丙氨酸、谷氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺、亮氨酸、甲硫氨酸、天冬酰胺、酪氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、色氨酸或缬氨酸，或所述非天然存在的氨基酸为 1-氨基环己烷羧酸、lanthanine 或茶氨酸。



14. 权利要求 11 的药物组合物，其中所述位阻型伯胺具有式：，其中 R_1 、 R_2 和 R_3 独立地选自：H、COOH、C1-C6 烷基、C1-C6 烷基醚、C1-C6 烷基硫醚、C1-C6 烷基羧酸、C1-C6 烷基氨基甲酸和烷基芳基，其中任何基团可被卤素或氨基单取代或多取代，只要 R_1 、 R_2 和 R_3 中的不超过一个为 H。

15. 权利要求 14 的药物组合物，其中所述位阻型伯胺为环己胺、2-甲基丁基胺、聚合胺或壳聚糖。

16. 权利要求 11 的药物组合物，其中所述药物组合物包含 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Mn^{2+} 、 K^+ 、 Na^+ 或 Al^{3+} 。

17. 权利要求 6 的药物组合物，进一步包含抗氧化剂，其中所述抗氧化剂为丁羟基茴香醚、维生素 E 或没食子酸丙酯。

18. 权利要求 6 的药物组合物，进一步包含药学上可接受的粘合剂或添加剂，其中所述药学上可接受的粘合剂或添加剂选自聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、淀粉、麦芽糊精或纤维素醚，其中所述纤维素醚选自：甲基纤维素、乙基纤维素、羧甲基纤维素、羟乙基纤维素、羟乙基甲基纤维素、羟丙基纤维素和羟丙基甲基纤维素。

19. 权利要求 6 的药物组合物，进一步包含药学上可接受的填充剂，其中所述药学上可接受的填充剂为纤维素、超细纤维素、微晶纤维素、异麦芽糖、甘露醇或磷酸氢钙。

20. 权利要求 6 的药物组合物，进一步包含额外的治疗剂，其中所述额外的治疗剂选自以下的一种或多种止痛剂、抗抑郁剂、促蠕动或促运动剂、止吐剂、抗生素、质子泵抑制剂、酸阻断剂、5 型磷酸二酯酶抑制剂、酸泵拮抗剂、 γ -氨基丁酸-B 激动剂、胆汁酸多价螯合剂或粘膜保护剂。

21. 包含权利要求 6-10 或 12-20 中任一项的药物组合物的剂型，其中所述剂型为胶囊剂或片剂和所述剂量包含 $5\mu g$ 至 $1mg$ 的所述肽。

22. 权利要求 6-10 或 12-20 中任一项所定义的药物组合物，其用于治疗胃肠病症。

23. 权利要求 22 的药物组合物，其中所述胃肠病症选自：肠易激综合征(IBS)，其中所述肠易激综合征为便秘型肠易激综合征(c-IBS)、腹泻型肠易激综合征(d-IBS)或二者交替型肠易激综合征(a-IBS)；便秘，其中所述便秘为慢性便秘、原发性便秘、由于手术后肠梗阻或使用麻醉剂导致；功能性胃肠病症；胃食管反流病；功能性胃灼热；消化不良；内脏痛；胃轻瘫，其中所述胃轻瘫为原发性、糖尿病型或手术后胃轻瘫；慢性假性肠梗阻；假性结肠梗阻；克罗恩病；溃疡性结肠炎和炎性肠病。

24. 权利要求 6-10 或 12-20 中任一项所定义的药物组合物，其用于增强患者的肠运动。”

请求人于 2024 年 12 月 19 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是说明书不符合专利法第 26

条第3款的规定，权利要求1-24不符合专利法第26条第4款、第22条第2款和第3款的规定，请求宣告本专利权利要求1-24全部无效，同时提交了多份证据。

经形式审查合格，国家知识产权局于2025年01月07日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

2025年04月03日，专利权人向国家知识产权局提交了放弃专利权的声明。国家知识产权局于2025年04月15日针对专利权人提出的放弃专利权的声明，发出了视为未提出通知书。

合议组于2025年04月15日进行了口头审理，请求人委托代理人参加，专利权人未出席。请求人认为，专利权人主动提出放弃声明是其自主意思表示，放弃声明实质是针对本无效请求做出的，专利权人不出席口审也再次表明了其立场，希望合议组做出宣布本专利全部无效的决定。

专利权人于2025年04月21再次提交了放弃专利权的声明。国家知识产权局于2025年05月07日针对此声明发出了手续合格通知书。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本决定所针对的审查文本为本专利授权公告文本。

2、关于专利法第44条、第47条第1款

专利法第44条第规定，有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

专利法第47条第1款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。

《审查指南》第四部分第三章第2.2节规定了“当事人处置原则”，根据该原则，在无效宣告程序中，专利权人声明放弃权利要求的，视为专利权人承认该项权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该项权利要求的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该项权利要求无效这一主张的举证责任。专利权人放弃专利权不妨碍他人合法权益和公共利益的，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认。

本案的无效程序中，专利权人于2025年04月21日提交了放弃专利权声明，其中明确记载根据专利法第44条的规定，专利权人放弃本发明专利。国家知识产权局于2025年05月07日针对此声明发出了手续合格通知书。上述声明表明专利权人放弃授权公告文本中的全部权利要求第1-24项，并且专利权人放弃专利权的行

为未妨碍他人合法权益和公共利益，合议组对该权利处分行为予以确认。

基于以上事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告 201180019529.2 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：邹凯
主审员：王亦然
参审员：李晨

